



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/650/2022
מס' בקשה: 6/151/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

- | | |
|---|--|
| 1 | אביסרור מאיר, ת.ז. 300447422 |
| 2 | אביסרור שירה, ת.ז. 300300134
באמצעות ב"כ: עו"ד קנת דורון
בר כוכבא 23, בני ברק
טל': 037512233 פקס: 037512121 |

התובעים:
(המבקשים)

נגד

- | | |
|---|---|
| 1 | מרום רחל, ת.ז. 053598546 |
| 2 | מרום אליהו, ת.ז. 050520287
באמצעות ב"כ: עו"ד חכם חזי
הרצל 23, חדרה
טל': 04-6186666 פקס: 04-6186677 |

הנתבעים:
(המשיבים)

החלטה

לפניי בקשה לתיקון כתב תביעה שהגישו התובעים (להלן – "הבקשה") במסגרתה ביקשו התובעים לתקן את כתב תביעתם ולהוסיף מספר סעדים נוספים.

העובדות הדרושות בתמצית

1. עניינה של התביעה בבניין ברחוב בר אילן 20 פתח תקווה, המוכר כחלקה 142 בגוש 6400 (להלן – "הבית המשותף"). הבית טרם נרשם בפנקס הבתים המשותפים אך הוא ראוי להירשם ככזה.

2. התובעים, אביסרור מאיר ואביסרור שירה (להלן – "התובעים") ומרום רחל ומרום אליהו (להלן – "הנתבעים") הם הבעלים בחלקים שווים של המקרקעין המצויים ברחוב בר אילן 20 פתח תקווה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/650/2022
מס' בקשה: 6/151/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות התובעים בכתב התביעה

3. החלק המשותף היחיד בבית המשותף הוא המקלט המשותף ששטחו כ-8 מ"ר. המקלט ממוקם כך שחלקו ממוקם בשטח שיוחד לתובעים וחלקו האחר ממוקם בשטח שיוחד לנתבעים. למרות האמור, הנתבעים השתלטו על המקלט המשותף, סגרו את המעבר אליו ממרתף בית התובעים על ידי הצבת דלת. כך למעשה הנתבעים עושים במקלט שימוש בלעדי לצורך אחסון מיטלטלין שונים.

4. על כן, יש ליתן צו הצהרתי לפיו התובעים זכאים לעשות שימוש בלתי מוגבל במקלט המשותף. צו עשה המורה לנתבעים להסיר את הדלת שהותקנה על ידם ומונעת מעבר של התובעים למקלט המשותף. כמו כן, יש ליתן צו מניעה קבוע אשר אוסר על הנתבעים לחסום בכל דרך שהיא את המעבר החופשי מדירתם של התובעים למקלט המשותף והאוסר על הנתבעים לאחסן את חפציהם במקלט המשותף.

תמצית טענות הנתבעים בכתב ההגנה ובכתב התביעה שכנגד

5. דלת המעבר נעולה מפני שדרכה אפשר לעבור לדירת הנתבעים ללא ידיעתם וללא הסכמתם. המקלט ריק ומיועד לשימוש בעת הצורך הביטחוני.

6. מצב דברים זה היה קיים מאז הקמת הבית המשותף ובעת שרכשו התובעים את חלקם בבית המשותף. המצב היה ידוע ומקובל על התובעים ולא נשמעה מצדם כל טענה בנושא זה.

7. התביעה הוגשה עקב סכסוך בין השכנים ובניסיון להתנכל לנתבעים, לפגוע ברכושם ובפרטיותם.

8. עם הגשת כתב ההגנה הגישו הנתבעים כתב תביעה שכנגד (להלן – **"כתב התביעה שכנגד"**) שבו נטען בין היתר כי התובעים בנו ללא היתר שתי יחידות מגורים והשכירו אותם לשוכרים. לפיכך, במסגרת התביעה שכנגד, מבוקשים הסעדים הבאים:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

**מס' תיק: 6/650/2022
מס' בקשה: 6/151/2023**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

9. ליתן צו המצהיר כי השוכרים או מי מטעמם אינם רשאים להיכנס לחלקה או להשתמש בה. ליתן צו המורה להרוס את המושכר או להפסיק להשתמש בהם או לחדול מלהשכירם. להורות לתובעים להסיר את המצלמות ואת התשתיות אשר משרתות את המצלמות העוברות בחלקם של הנתבעים. להורות לתובעים להימנע מגרימת כל מטרד לנתבעים.

הבקשה שבכותרת

10. בתאריך 23.2.2023 הגישו התובעים את הבקשה שבכותרת, במסגרתה ביקשו לתקן את כתב התביעה. אביא להלן את תמצית טענות התובעים בבקשה.

תמצית טענות התובעים בבקשה

11. התובעים האמינו כי אפשר לפתור את הסכסוכים תוך הידברות והגעה להסכמות. מסיבה זו התובעים בחרו להתמקד בסעד אחד אשר נועד לפתור את המחלוקת היחידה שלגביה הגיעו למסקנה כי לא יוכלו לפתור בלי לפנות להליך משפטי.

12. לצערם של התובעים לאחר הגשת כתב התביעה הנתבעים ניתקו איתם קשר באופן מוחלט. במצב דברים זה הבינו התובעים כי אי אפשר יהיה לפתור את שאר הסכסוכים הקיימים בין הצדדים במצב של הידברות ולפיכך עליהם להביא את כל הסכסוכים הקיימים בפני כבוד המפקח.

13. הנתבעים בנו ללא היתר בניה מרפסת פתוחה מעל החניה שלהם באמצעות עמודי ברזל, אשר ממנו הם צופים ישירות לחצר הפרטית של התובעים ופוגעים בפרטיותם. הנתבעים מארחים אנשים בדרך קבע וריח המנגל והרעש מהווים מטרד.

14. הנתבעים התקינו מצלמה במעגל סגור אשר פונה לחצר בית התובעים ואפשר לצפות דרכה בכל המתרחש בביתם, דבר שהוא פגיעה קשה בפרטיות.

15. בעבר הייתה מותקנת בדירות הצדדים מערכת אינטרקום וקודן, בעת שבנו הנתבעים יחידת דיור בביתם המערכת נותקה. לאחר הגשת כתב התביעה הנתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/650/2022
מס' בקשה: 6/151/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

סירבו לאפשר לתובעים גישה לארון התקשורת המצוי בביתם כדי לבצע את תיקון בתשתית המשותפת של שני הצדדים. הנתבעים הבהירו לתובעים כי ככל שהתובעים חפצים במערכת אינטרקום הם יכולים להתקין מערכת משלהם, כאשר בעל מקצוע שלל אפשרות זו מחוסר מקום פיזי לשתי מערכות במשקוף השער.

16. כמו כן, הנתבעים אינם מאפשרים לתובעים להתקין תיבות דואר על הגדר החיצונית, אינם מתחזקים את שביל הגישה ואת קיר גרם המדרגות המוביל לביתם ובכך אינם מתחזקים כראוי את הרכוש המשותף.

17. על כן, כבוד המפקח על רישום מקרקעין מתבקש לתקן את כתב התביעה ולהוסיף את הסעדים הבאים:
א. להורות לנתבעים להרוס את המרפסת שבנו.
ב. להסיר את המצלמות אשר פונות לשטח התובעים.
ג. לאפשר לתובעים להשתמש ברכוש הבית המשותף של הבית.
ד. להורות לנתבעים לתחזק ולתקן את שביל הגישה ואת חיפוי גרם המדרגות המוביל לבית הנתבעים.

18. בקשת התובעים מוגשת בתום לב, וכמו כן הבקשה עומדת בכל ארבעת הקריטריונים שעל בית המשפט לשקול בטרם הוא מאשר בקשה לתיקון כתב תביעה. לאור האמור יש לאפשר את תיקון כתב התביעה.

תמצית טענות הנתבעים בתגובה לבקשה

19. הבקשה הוגשה בחוסר תום לב וניקיון כפיים ועל כן יש לדחותה על הסף.

20. בקשה לתיקון כתב תביעה רק מחזקת את טענת הנתבעים כי התביעה הוגשה בחוסר תום לב ובמטרה להתנכל, להטריד ולהפעיל לחצים על הנתבעים כדי להשתמש במקרקעין כרצונם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/650/2022
מס' בקשה: 6/151/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. בטענותיהם אין הצדקה או נימוק אמיתי אשר מצדיק את תיקון כתב התביעה ואף בעצמם טוענים כי כל הטענות שטענו בבקשה עמדו להם עוד טרם הגשת התביעה, אך הם לא ראו לנכון להעלותן בכתב התביעה.

22. ברור כי אחרי הגשת כתב ההגנה וכתב התביעה שכנגד המבקשים מנסים לחזק את טענותיהם הסתמיות על ידי העלאת טענות מופרכות, התובעים עותרים לסעדים שאינם זכאים להם והכול כדי להפעיל לחץ בלתי סביר על הנתבעים ולסרב את הדיון.

23. הבקשה לא עומדת בקריטריונים שנקבעו בתקנות ועל כן דינה להידחות, זאת משום שלתובעים היה מלוא המידע בעת הגשת התביעה ובנוסף לא הוצג כל נימוק סביר לפיו הטענות לא הועלו בכתב התביעה המקורי.

24. ככלל בית המשפט יאשר תיקון כתב תביעה במקרים שבהם התיקון יאפשר למקד את הדיון בפלוגתא האמתית. בבקשתם התובעים מבקשים להרחיב את היריעה מעבר לכתב התביעה המקורי להעלות טענות חדשות אשר מהוות עילות תביעה חדשות שאינן קשורות לעילת התביעה המקורית בלי הסבר משכנע מדוע טענות אלו לא נכללו במסגרת כתב התביעה.

25. על כן, יש לדחות את הבקשה ולחייב את התובעים בהוצאות בגין הגשתה.

דיון והכרעה

26. לאחר עיון בבקשה ובתגובה שהוגשה לה, החלטתי לקבל את הבקשה בחלקה. להלן נימוקיי לכך.

27. תקנה 46(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 (להלן-"**התקנות**") מורה על סמכותו של בית המשפט לתקן את כתב הטענות. סמכות זו נועדה לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בהתנהלות מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה, ומטרת התיקון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/650/2022
מס' בקשה: 6/151/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

28. תקנה 46(א) לתקנות קובעת כי: "בית המשפט רשאי בכל עת להורות כי יתוקן כל עניין בכתב טענות או כי יצורף בעל דין או יימחק שמו של בעל דין מכתב התביעה, לשם קיומו של הליך שיפוטי ראוי והוגן, תוך התחשבות, בין השאר, בהתנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני שבו מוגשת הבקשה, והמטרה שהתיקון המבוקש צפוי להשיג" (ההדגשה אינה במקור).

29. בהתאם לפירוש שניתן בפסיקה לתקנות סדר הדין החדשות, כיום נדרשת דרישה להקפדה גבוהה יותר מצד הצדדים על עמידה בדרישות סדרי הדין, וכך ידו של בית המשפט קפוצה יותר כאשר מדובר בבקשה לתיקון כתבי טענות, ויש להקפיד על כך במקרים שבהם ניתן היה במאמץ סביר ובמיומנות ראויה לכלול את התיקון המבוקש בבקשה כבר במסגרת כתב הטענות המקורי (ראו והשוו: רע"א 5060/21 נחל אשכול השקעות בע"מ נ' מנורה נכסים והשקעות בע"מ, פסקאות 10-13 (נבו 18.8.2021); רע"א 3510/21 עידן נצר נ' דוד קונפינו, פסקה 9 (נבו 25.08.2021); רע"א 5060/21 נחל אשכול השקעות בע"מ נ' מנורה נכסים והשקעות בע"מ, פסקאות 10-13 (נבו 18.08.2021); רע"א 7521/21 VERSO AMERICA LLC נ' אופטיקנה - האופטיסטור הראשון בע"מ, פסקה 7 (נבו 24.11.2021)).

30. לכך יש להוסיף כי הודגש כי בקשה לתיקון כתב טענות כשהיא מוגשת על ידי בעל דין, יש להגיש לא יאוחזר משישים ימים ממועד הגשת כתב הטענות האחרון, אולם בית המשפט, מצדו, רשאי להיזקק לבקשה כאמור גם לאחר שחלפו שישים הימים, אם מצא כי באיזון בין מכלול השיקולים הרלוונטיים, לרבות אלו המנויים בתקנה 46(א), ישנה הצדקה לקבלת הבקשה חרף האיחור בהגשתה (תקנה 49(א)-(ב) לתקנות; רע"א 6192/22 פלונית נ' שירותי בריאות כללית (נבו 04.01.2023)).

31. כפי שכבר כתבתי בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 530/21 יצחק פנינה, ואח' נ' דרגולי נורי ניר, פסקה 19 (נבו 12.04.2022) ובעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 340/22 אדלר ישראל אריה נ' אביגדור אסנת (נבו 12.02.2023), בבואנו להחליט האם לאפשר את תיקון כתב התביעה עלינו לבחון את האיזון ואת השיקולים הבאים: "אינטרס מבקש התיקון להעלאת טענה אמיתית אל מול אינטרס המשיב שיריעת הדיון לא תורחב שלא לצורך; השלב הדיוני בו מוגשת הבקשה; שיהוי אפשרי מצדו של מבקש התיקון בהגשת הבקשה; אינטרס הציבור



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/650/2022
מס' בקשה: 6/151/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ביעילות הליכים ואי הקצאת זמן שיפוטי יקר שלא לצורך; האפשרות כי היעדרות לבקשה תכביד על ההליך ותוביל לסרבולו והארכתו" (ראו: ע"א 5316/20 רמתיים צופים אגודה הדדית בע"מ נ' מדינת ישראל, פסקה 15 (נבו 04.04.2021); רע"א 3162/14 אברהם גזונטהייט נ' שלמה איזנברג, פסקה 5 [פורסם בנבו] (12.10.2014); רע"א 7615/13 מובילי עטיה שבתאי בע"מ נ' מדינת ישראל - מינהל מקרקעי ישראל, פסקה 4 והאסמכתאות שם [פורסם בנבו] (30.1.2014).

32. כך שבבוא בית המשפט לבחון בקשה לתיקון כתב טענות, עליו לבחון בין היתר האם התיקון המבוקש צפוי לתרום לקידום ההכרעה בשאלות השנויות במחלוקת, את התנהלותו של מבקש התיקון, השלב הדיוני בו מוגשת הבקשה, פוטנציאל הפגיעה ביכולתו של הצד שכנגד להתגונן מפני הטענות המועלות בבקשת התיקון; מידת התועלת שיש בתיקון וכן האם היעדרות לבקשה תגרום להכבדה, להארכת הדיון או לסרבולו" (ראו: רע"א 8203/15 אריה עובדיה נ' עדו ולנשטין, פסקה 7 (נבו 25.01.2016).

33. ובמיושם לענייננו - הבקשה אומנם הוגשה במסגרת "שישים ימים ממועד הגשת כתב הטענות האחרון", וכך היא הוגשה במסגרת סד הזמנים הקבוע בתקנה 49 (ב) לתקנות. אלא שבכך אין די. כפי שהובא לעיל, המבחן המהותי כאמור הוא, האם יש בצירוף הסעדים הנוספים כדי להביא להכרעה נכונה ושלמה, והאם האפשרות כי היעדרות לבקשה תכביד על ההליך ותוביל לסרבולו והארכתו. אלא שבמבחן מהותי זה, לא עמדו התובעים ואסביר.

34. ראשית, אין ספק כי העילות שאותן מבקשים התובעים להוסיף לתביעתם, היו ידועות לתובעים טרם הגשת כתב התביעה. התובעים אף ציינו זו בבקשתם באומנם כי "האמינו כי ניתן לפתור את שאר המחלוקות תוך הידברות והגעה להסכמות" (ראו סעיף 2 לבקשה).

35. שנית, בבקשתם צירפו התובעים עוד ארבעה סעדים נוספים שלא הופיעו בכתב התביעה המקורי, כך שבענייננו אין ספק כי היעדרות לבקשה תכביד על ההליך ותוביל לסרבולו ולהארכתו, וכמו כן, אין להתעלם מכך שאין ספק כי בענייננו התיקון המבוקש עלול להקצות זמן שיפוטי יקר שלא לצורך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/650/2022
מס' בקשה: 6/151/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. עם זאת, מצאתי כי בענייננו יש לאשר את תיקון הסעד בכל הקשור להסרת המצלמות, משום שסעד זה, ממילא הועלה על ידי הנתבעים בכתב התביעה שכנגד, ומשכך, הוא למעשה סעד חופף לסעד שאמור להתברר, ומשכך אין בו כדי להאריך ולסרב את ההליך.

סוף דבר

37. לאור האמור לעיל, הבקשה מתקבלת בצורה חלקית בעניין הסרת המצלמות בלבד.

38. התובעים יגישו עד לתאריך 23.4.2023 כתב תביעה מתוקן, אשר אליו יתווסף רק הסעד המוזכר בסיפת סעיף 12 לבקשתם בכל הקשור להסרת המצלמות.

39. בהתאם להוראות תקנה 47 (ב) לתקנות, הנתבעים יגישו כתב הגנה מתוקן בתוך עשרים ימים מיום שיומצא להם על ידי התובעים, כתב התביעה המתוקן.

40. אשר להוצאות הבקשה – בהתאם לתקנה 53 לתקנות, ולנוכח התוצאה שאליה הגעתי, אני מחייב את התובעים לשלם לנתבעים, את הוצאות הבקשה, על הצד הנמוך ובסך כולל של 500 ₪, וזאת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא התשלום הוצאות ריבית והצמדה עד לתשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / כמקובל.
ניתנה היום, ח' בניסן תשפ"ג, 30 במרץ 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקווה